

1506345-69.2021.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Já foi processado três vezes, por tráfico de drogas. Também é usuário. Os fatos não são verdadeiros. Nunca frequentou o estabelecimento da vítima. No dia do fato estava em cumprimento de horário com a Justiça, sabe que os horários são rígidos e cumpria para poder voltar ao local dos fatos. No dia trabalhava com seu primo Adilson. Tem residência e carros próprios, tem o apoio da mãe, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506345-69.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2306060/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 15867771 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 3272/21/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 72/21/226 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2306060 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR MANOEL CARDOSO SILVA

Data da Audiência:

29/11/2022

Réu Preso

Aos 29/11/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participa por teleaudiência o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; presente o Doutor CHAFEI AMSEI NETO, Defensor constituído do réu; assim como o acusado VÍTOR MANOEL CARDOSO SILVA, em teleaudiência. Presentes a vítima Vivian Renata Vicente Silveira, a testemunha comum Lucas Carvalho dos Santos e as testemunhas de defesa Gabriel Jussara da Silva Sousa e Adilson Alves dos Santos Júnior. Inicialmente, pelo MM. Juiz foi determinado que se constasse que a pedido da vítima, o réu foi retirado da sala de audiência durante sua oitiva, com a concordância da defesa. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos da vítima e das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates.

Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo aplicativo Microsoft Teams, cujo link será disponibilizado em certidão própria a seguir. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. VITOR MANOEL CARDOSO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II c.c. § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal. Constatou da denúncia que no dia 07 de agosto de 2021, por volta de 01h00, na Avenida 3, entre Ruas 22x24, nesta cidade e comarca de Barretos, Estado de São Paulo, VITOR MANOEL CARDOSO SILVA, qualificado às fls. 15/18, agindo em concurso com sujeito não identificado, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça, na posse de arma de fogo - revólver, a quantia de R\$800,00 (oitocentos reais), em face da vítima Vivian Renata Vicente Silveira. Recebida a denúncia (fls. 31/32), o acusado foi citado e notificado (fls. 172/173) e seu Defensor apresentou resposta à acusação (fls. 168/171). Ratificado o recebimento da denúncia (fls.175/177). Em instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum, duas testemunhas de defesa e o réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público apontou a condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade do crime foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls.03/04 e 05/06), relatório de investigação (fls.11/14), bem como pela prova oral colhida. A vítima Vivian Renata Vicente Silveira, ouvida em sede policial, disse: "que é proprietária, juntamente com seu esposo Roberto, de um restaurante localizado na Região dos Lagos e anteriormente esse estabelecimento era localizado na Av. Professor Roberto Frade Monte, onde servia principalmente espetos. Fechou o estabelecimento próximo à 1 hora da manhã e com seu veículo levou sua irmã para a residência dela e logo em seguida seguiu pela rua 18 e ingressou na Avenida 3. O filho da declarante, criança, dormia no banco traseiro. Quando chegou nessa avenida, entre ruas 22 x 24, teve a trajetória de seu veículo obstaculizada por uma moto com dois ocupantes. Recorda-se que o condutor da moto estava de capacete fechado na cor branca com desenhos coloridos, calça jeans e blusa de frio. O passageiro desceu, com arma de fogo tipo revólver, capacete aberto na cor preta e blusa de frio na cor cinza. Ele anunciou o roubo e exibiu a entrega dos valores que possuía. Ele foi na certeza, dizendo que sabia que estava na posse de valores. A declarante entregou a soma de R\$ 800,00 em dinheiro e ainda assim ele continuou a exigir mais. Dado ao capacete aberto, foi capaz de ver o rosto. Após o fato, imediatamente ligou para a empresa, onde ainda havia funcionários e avisou do ocorrido, bem como de que tinha visto momentos antes a dupla passar de moto, uma CG na cor preta. A declarante, visando preservar a fonte, recebeu a identificação visual do autor do fato e imediatamente o reconheceu sem a menor sombra de dúvida, pois ele frequentava seu restaurante quando era instalado no endereço da Av. Professor Roberto Frade Monte" (fls.07). Em juízo, disse que saiu de seu estabelecimento comercial e foi levar sua irmã, quando foi abordada por dois indivíduos com uma motocicleta. Estava na Av. 3 e nas proximidades da Rua 22, estava com o vidro entreaberto e o garupa da motocicleta estava armado e anunciou o roubo. Levaram o dinheiro. Reconheceu o indivíduo que estava na garupa, pois ele estava com o capacete aberto, vendo seu rosto. Referida pessoa já havia passado várias vezes em frente ao estabelecimento, tendo reconhecido pela motocicleta e características. Perguntou aos seus funcionários se conheciam referida pessoa, que passava com frequência de moto, tendo dois funcionários indicado que seu nome era Vítor. Buscou nas redes sociais e no facebook do réu, o viu, com várias fotos com dinheiro. O réu tem uma tatuagem no pescoço. Levou todos os dados para a polícia. Os funcionários que o viram passar anteriormente foram Daniel e William. Antigamente o réu já frequentou o estabelecimento com a namorada dele à época. A testemunha Lucas Carvalho dos Santos, investigador de polícia, ouvido em juízo, disse que a vítima foi abordada e o roubador pediu exatamente o dinheiro da sangria do caixa do estabelecimento. A vítima reconheceu o réu na delegacia de polícia, sendo a ela mostradas fotografias de várias pessoas semelhantes. A vítima disse que já tinha um suspeito e queria falar direto com os investigadores quando da

apresentação de sua versão ao plantão. Possivelmente foi orientada. Gabriela Jussara da Silva Sousa, ouvida em juízo como informante, disse que estava com o réu há dois anos. O réu cumpria medida e tinha que estava às 08h em casa. Não saíam de casa. O réu não saía sozinho, apenas saía com ela. A testemunha de defesa Adilson Alves dos Santos Júnior, ouvida em juízo, disse que é primo do réu. O réu chegou a trabalhar em sua companhia, como auxiliar em limpeza de piscina, durante o dia. O réu não foi ouvido em sede policial, haja vista não ter sido localizado (fls.19/21). Em juízo, disse que tem vinte e dois anos. Mora com a namorada. É autônomo. Já foi processado três vezes, por tráfico de drogas. Também é usuário. Os fatos não são verdadeiros. Nunca frequentou o estabelecimento da vítima. No dia do fato estava em cumprimento de horário com a Justiça, sabe que os horários são rígidos e cumpria para poder voltar ao local dos fatos. No dia trabalhava com seu primo Adilson. Tem residência e carros próprios, tem o apoio da mãe, nunca precisou pegar nada de ninguém. Dias depois do fato, o filho da vítima, Felipe entrou em contato com ele, acusando-o do fato. Negou o crime. Ele falou para devolver o dinheiro e como devolveria o dinheiro que não pegou. Até se propôs a ajudar eles a encontrarem o verdadeiro. Em sede policial, a vítima reconheceu indubitavelmente o acusado através de 06 fotografias em cores, dispostas em folha de papel tamanho A-4, apenas identificados por números de 01 a 6, reconhece sem a menor sombra de dúvidas que o autor é o de foto número 04, conforme seu depoimento realizado às fls. 07. Apesar dos esforços da zelosa defesa, não se pode desqualificar a investigação encetada pela própria vítima, que apenas obteve de seus funcionários do nome do suspeito que passou várias vezes em frente a seu estabelecimento. O fato de o réu se encontrar em cumprimento de restrição de horário, não significa que ele cumpria à risca tal determinação. A vítima confirmou tanto em juízo, quanto perante a autoridade policial, que viu o rosto do suspeito, que estava com capacete aberto, tendo observado o rosto do roubador. Aliás, se a vítima quisesse inventar suspeitos, ela teria apontado também alguém para ocupar o lugar do condutor da motocicleta. Mas apontou apenas aquele cujo rosto e características, como tatuagem foi por ela reconhecidas no momento da subtração. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022). Neste sentido, observa-se que o reconhecimento realizado pela vítima foi pormenorizado, além de estar amparado pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento do investigador de polícia. Portanto, inexistem vícios a macular o ato realizado em sede policial. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base exasperada em 1/6 (um sexto) ante os maus antecedentes ostentados pelo réu (condenação definitiva nos autos 1500286-36.2019.8.26.0066 - fls.90), pois em que pese o trânsito em julgado ser posterior aos fatos destes autos (23/08/2021), a data dos fatos é anterior à denúncia (14/02/2019), configurando, portanto, os maus antecedentes, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 686.935, Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 18/05/2016), o que resulta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e a causa do emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, salutar a aplicação de apenas uma delas, com fundamento no artigo 68, parágrafo único do Código Penal, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18

(dezoito) dias-multa, ausentes outras circunstâncias ou causas de modificação. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, ante os maus antecedentes do réu, além da hediondez do delito, nos termos do artigo 1º, II, "b", da Lei nº 8.072/90. Pelos mesmos motivos, bem como pelo fato de o delito de ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu VITOR MANOEL CARDOSO SILVA, brasileiro, RG 55038625-7, filho de KELLY CRISTINA CARDOSO, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II c.c. § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado. Denega-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública. Ademais, o tempo de prisão processual não é suficiente para determinar a imediata progressão de regime. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento provisório. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que irá aguardar o decurso do prazo recursal. Pelo defensor houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo o apelo ora interposto. Processe-se. O defensor sai desde já intimado do prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA